刑法01 筆記：三階論概述與構成要件該當性

> 來源：刑法01 課程字幕 00:57:00 ~ 01:52:00

🕮 法條原文速查

> **§12**（故意犯與過失犯）
> I 行為非出於故意或過失者，不罰。
> II 過失行為之處罰，以有特別規定者為限。

> **§13**（故意）
> I 行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。
> II 行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。

> **§25**（未遂犯）
> I 已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯。
> II 未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之。

> **§271**（殺人罪）
> I 殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

> **§309**（公然侮辱罪）
> I 公然侮辱人者，處拘役或九千元以下罰金。

> **§237**（重婚罪）
> 有配偶而重為婚姻或同時與二人以上結婚者，處五年以下有期徒刑。

> **§342**（背信罪）
> I 為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「三階論的順序？」	**行為**（前提）→ **構成要件該當性** → **違法性** → **罪責**，三階全過＝犯罪
「行為階層排除什麼？」	排除①**非人類所為**（自然力、動物）②**非基於意志**（反射動作、睡覺翻身）
「客觀構成要件六要素？」	**主體、行為、客體、結果、因果關係、情狀**（所有犯罪必有主體＋行為，其餘視條文而定）
「故意的定義？」	行為人對客觀構成要件事實有**認知（知）**且有**意欲（欲）**；動機正不正當是違法性問題
「客觀✓主觀✗的效果？」	**阻卻故意**→可能改論**過失**（前提：①該罪有罰過失 ②行為人確實有過失）
「客觀✗主觀✓的效果？」	**未遂**（前提：該罪有處罰未遂）；未遂不限於結果未發生，**客體不存在**、**主體欠缺**等也是未遂
「條文說『殺人者』是什麼語態？」	**假設語態**（如果有人殺人的話）→ 符合條文叫**該當**，不能說「違反」殺人罪
「過失犯與未遂犯的共通特徵？」	都是**例外處罰**，以法有明文規定者為限（§12II、§25II）

一、三階論的基本架構

(一) 為什麼需要三階論？

刑法分則中有些規定彼此可能「打架」：

- §354 毀損罪：毀損他人財產 → **有罪**

- §18 I：未滿14歲人之行為 → **不罰**（無罪）
- 問題：未滿14歲毀損他人財產，有罪還無罪？→ 需要**排定順序**

同理：

- §271 殺人罪 → 有罪
- §23 正當防衛 → 不罰
- 問題：正當防衛殺人，有罪還無罪？→ 需要三階論排序

(二) 三階論的結構

```
0 行為（前提）
  └→ 篩選：是人做的？是基於意志的？
1 構成要件該當性
  └→ 客觀：是否符合刑法分則規定？
  └→ 主觀：有無故意？
2 違法性
  └→ 有無阻卻違法事由？（§21-24）
3 罪責
  └→ 值不值得被譴責？（責任能力、不法意識、期待可能性）

→ 1 + 2 + 3 全部通過 ＝ 犯罪成立
```

二、行為階層（第0階）

(一) 功能

行為階層是三階論**進入的前提**，篩選掉「不是行為」的事物。

(二) 排除對象

排除類型	說明	例子
非人類行為	純自然力或動物所為	流浪狗喝車子油箱的汽油、天災破壞
非意志行為	雖為人所做但非基於意識	睡覺翻身、膝跳反射

(三) 行為的定義

- **人**基於**意識**所做的 → 才叫行為
- 思想永遠無罪，刑法處罰的是**行為**，不是思想

三、構成要件該當性（第1階）

(一) 客觀構成要件

判斷行為有無符合刑法分則的規定，最多可拆解為六個要素：

要素	定義	殺人罪(§271)	公然侮辱(§309)	重婚罪(§237)
①主體	做行為的人	✓ 殺人的人	✓ 罵人的人	✓ 重婚的人
②行為	這條罪罰什麼行為	✓ 殺	✓ 侮辱	✓ 重婚
③客體	行為攻擊的對象	✓ 行為人以外的自然人	✓ 被侮辱的人	✗ 無
④結果	是否要求特定外界變動	✓ 人死亡	✗ 不要求	✗ 不要求
⑤因果關係	行為與結果的因果聯繫	✓ 有結果就有因果	✗ 無	✗ 無
⑥情狀	是否要求特定情境	✗ 無	✓「公然」	✗ 無

規律：

- 所有犯罪都必有 **①主體 + ②行為**
- ③～⑥ 視各條文規定而定
- **有結果 → 必有因果關係**（兩者連動）
- 有些要件是**啟示而來**（如殺人罪的「死亡」結果，條文未明寫）

> **胎兒不是人**：故意讓孕婦流產，不成立殺人罪（客體不該當），而是墮胎罪（§291）。

(二) 主觀構成要件：故意

故意的定義

- **知**（認知）：知道自己在做什麼
- **欲**（意欲）：希望或容任結果發生
- 二者皆備 → 故意

故意 ≠ 動機

概念	內涵	所屬階層
故意	知道在做什麼＋想要它發生	構成要件該當性（第1階）
動機是否正當	行為的理由是否合理	違法性（第2階）

> 法警槍斃死刑犯：有殺人故意（知且欲），但依法令行為可阻卻違法。

(三) 客觀 × 主觀的排列組合

1. 客觀 ✓ × 主觀 ✓ → 故意既遂

- 客觀構成要件全部實現 + 行為人主觀上有故意
- 例：開槍瞄準要害，被害人死亡 → 殺人既遂

2. 客觀 ✓ × 主觀 ✗ → 阻卻故意（可能改論過失）

- 客觀實現但行為人不知或不欲
- 效果：排除故意 → **視情況改論過失**
- 改論過失的兩個前提：
  ① 該罪有罰過失
  ② 行為人確實有過失

案例	客觀	主觀	結果
獵人黃昏打山豬，誤殺另一獵人	實現殺人構成要件	不知在殺人	阻卻故意→殺人罪有罰過失→通常成立過失致死
誤拿別人雨傘（以為是自己的）	實現竊盜構成要件	不知是他人之物	阻卻故意→竊盜罪無罰過失→**無罪**
IG 限動誤發公開（本想發摯友）	實現公然侮辱	不知是「公然」	阻卻故意→公然侮辱無罰過失→**無罪**

> **阻卻故意 ≠ 必有過失**：
>
> - 獵人案若被害人穿山豬頭套、山豬色衣服、趴在草叢模仿叫聲 → 獵人可能**無過失** → 完全無罪

3. 客觀 ✗ × 主觀 ✓ → 未遂

- 客觀構成要件有任何一個未實現 + 行為人主觀上有故意
- 未遂**不限於結果未發生**：

案例	欠缺的客觀要件	說明
開槍打人但人沒死	**結果**未發生	最常見的未遂類型
殺人但被害人已先心肌梗塞死亡（砍的是屍體）	**客體**不存在	殺人未遂
偷傘但其實是自己忘在圖書館的傘	**客體**不該當（非他人之物）	竊盜未遂
踹孕婦肚子想致流產，但其實只是變胖	**客體**不存在（無懷胎婦女）	墮胎未遂(§291)
被開除的業務經理不知被解僱仍簽出賣公司契約	**主體**資格欠缺	背信未遂(§342)

> **未遂犯的處罰也是例外**（§25II），有些犯罪不罰未遂：
>
> - 傷害罪(§277)不罰未遂 → 揍館長但館長毫髮無傷 → 無罪
> - 毀損罪(§354)不罰未遂 → 刮手機螢幕但保護貼太強刮不壞 → 無罪